

## Nr. 18 Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Reichsgesetzgebung. 23. Januar 1937

R 43 II/493a, Bl. 34<sup>1</sup>

Beginn:  
Beginn:

Vertraulich!

Entwurf C<sup>2</sup>

### GESETZ ÜBER DIE REICHSGESETZGEBUNG

Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

#### Artikel 1.

(1) Reichsgesetze werden nach Beratung der Reichsregierung vom Führer und Reichskanzler erlassen<sup>3</sup>.

(2) Der Führer und Reichskanzler oder der von ihm beauftragte Minister kann die von der Reichsregierung beratenen Gesetzentwürfe auch dem Reichstag zur Beratung vorlegen.

#### Artikel 2.

Gesetzentwürfe werden außer vom Führer und Reichskanzler von den Reichsministern bei der Reichsregierung eingebracht.

#### Artikel 3.

Reichsgesetze werden vom Führer und Reichskanzler ausgefertigt und im Reichsgesetzblatt verkündet.

#### Artikel 4.

Reichsgesetze treten, wenn nichts anderes bestimmt ist, mit dem auf die Verkündung folgenden Tage in Kraft.

#### Artikel 5.

Staatsverträge werden vom Führer und Reichskanzler geschlossen. Soweit sie sich auf Gegenstände der Gesetzgebung beziehen, werden sie vor ihrer Inkraftsetzung von der Reichsregierung beraten; sie können auf Anordnung des Führers und Reichskanzlers auch dem Reichstag zur Beratung vorgelegt werden.

<sup>1</sup> Dem StSRk durch RIM Frick mit Schnellbrief vom 23. 1. 1937 vorgelegt, m. d. B. im Begleitschreiben: „Ich lege besonderen Wert darauf, dem Führer und Reichskanzler über den Entwurf noch vor der Kabinettsitzung am 26. Januar 1937 mündlich Vortrag zu halten, und bitte einen Zeitpunkt hierfür vorzusehen.“ R 43 II/493a, Bl. 30; auch PA, R 28068, Bl. 3 f. – Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 9 und 14.

<sup>2</sup> Weitere Fassungen der KabVorl. nicht nachgewiesen; bezieht sich vermutl. auf Dok. Nr. 14, deren Fassung C des Art. 1 der KabVorl. nahekam.

<sup>3</sup> Auf Vorschlag von MD Wienstein wurde Abs. 1 nach Vortrag Lammers' (u. Anm. 4) wie folgt neu gefaßt: „Reichsgesetze werden vom Führer und Reichskanzler erlassen. Sie werden vorher in der Reichsregierung beraten.“ Neuvorlage RIM, [26. 1.]: R 43 II/493a, Bl. 42.

Artikel 6.

Das Gesetz tritt am 30. Januar 1937 in Kraft

Berlin den ... 1937  
Der Führer und Reichskanzler  
Der Reichsminister des Innern<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Lammers trug Hitler den GesEntw. am 26. Januar, dem Tag der Kabinettsitzung vor, wo er sich mit ihm einverstanden erklärte (Anhang, FV 31\*) – um ihn dann in der Sitzung selbst zurückzustellen: Dok. Nr. 21 P. 4

## **Zitierhinweis**

Nr. 18 Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Reichsgesetzgebung. 23. Januar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d018>